

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2069/2532

นางเจียมจิต สุนทรา

โจทก์

นางไพบุลย์ อร่ามโสภา

จำเลย

นางไพบุลย์ อร่ามโสภา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ความว่า เนื่องด้วยจำเลยถูกโจทก์ฟ้องเป็นคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คที่พิพาทกันในคดีนี้จนในที่สุดศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ปรากฏตามสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1063/2528 และ 1064/2528 ของศาลจังหวัดยโสธร โดยที่จำเลยได้เคยขอสำเนาเอกสารต่าง ๆ ในสำนวนคดีอาญาดังกล่าวมาเป็นพยานในคดีนี้บ้างแล้วเป็นบางส่วนฉะนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จำเลยจึงขออ้างสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1063/2528 และ 1064/2528 เป็นพยานเอกสารในคดีนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 74)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 89,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 84,500 บาทแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 64 แผ่นที่ 2,66)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยง
ธรรม จึงได้รับบัญญัติระบุมยานเพิ่มเติมครั้งที่ 2ของจำเลย

พิจารณาแล้ว เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยง
ธรรม จึงได้รับบัญญัติระบุมยานเพิ่มเติมครั้งที่ 2ของจำเลย

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>